

1500143-74.2022.8.26.0605
Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Edson José de Araujo Junior
Comarca: Andradina
Foro: Foro de Andradina
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 26/08/2022
... para que se consuma.

A propósito, julgados:

"TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - Absolvição - Impossibilidade- Autoria e materialidade suficientemente comprovados - Porte de arma e munições, crime de mera conduta e de perigo abstrato, bem delineado - Palavras dos policiais que gozam de credibilidade - Desclassificação para o crime de porte de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Andradina
Foro de Andradina
2ª Vara
Rua Paes Leme, 2052, Andradina-SP - cep 16901-110
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500143-74.2022.8.26.0605 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500143-74.2022.8.26.0605
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2090269/2022 - DEL.SEC.ANDRADINA, 24030440 - DEL.SEC.ANDRADINA, 2090269 - 01º D.P. ANDRADINA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LUIZ ANTONIO DE SOUZA JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Edson José de Araujo Junior

VISTOS.

LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA JUNIOR, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 12, caput, da Lei 10.826/03, posteriormente aditada a denúncia para tipificação no art. 16§1º, inciso IV do Estatuto do Desarmamento.

Consta no aditamento da denúncia que, no dia 02 de abril de 2022, por volta da 01hora e 02 minutos, na Rua Treze, esquina com Rua Dezesseis, Bairro Gasparelli, nesta cidade e Comarca de Andradina, LUIZ ANTONIO DE SOUZA JUNIOR, portava e

transportava, arma de fogo de uso permitido, consistente em 01 (um) revólver, calibre 38, com numeração suprimida, e 06 (seis) cartuchos SPC-CBC íntegros, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

A denúncia foi recebida (fls. 174/175).

O acusado foi devidamente citado (fls. 184).

Resposta escrita às fls. 188/189.

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado.

O Ministério Público, aditou a denúncia (fls. 239/241), considerando que no laudo pericial acostado às fls. 162/168, o perito concluiu que arma de fogo apreendida apresentava numeração suprimida (fls. 167 - item 6.6) e pugnou pela alteração da capitulação criminal para artigo 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).

A defesa se manifestou acerca do aditamento (fl. 242).

O aditamento foi recebido (fl. 242).

E, em alegações finais apresentadas no termo de audiência (fls. 242/245), requereu a condenação nos termos da denúncia. Na dosimetria pugnou pelo reconhecimento da reincidência.

A Defesa técnica, por sua vez, em alegações finais orais, pugnou pela absolvição e em caso de condenação pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

É o relatório.
Decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade delitiva ficou devidamente provada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01), auto de exibição e apreensão (fls. 79), laudo pericial realizado no local dos fatos (162/168) e laudo de exame pericial realizado na arma de fogo (fls. 162/168), bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria, igualmente, é certa. Vejamos:

O acusado interrogado em juízo confessou os fatos que lhe são imputados.

A versão do acusado foi confirmada pelas demais provas colhidas.

A testemunha Matheus Rocha de Sá relatou em juízo que viu duas motos andando juntas. Uma moto caiu e um de seus ocupantes deixou cair uma arma de fogo. Comunicou o fato aos policiais e passou as roupas que o acusado estava usando. Não conhecia o rapaz.

O Policial militar, Luciano de Souza Prazeres, relatou em juízo que estava em patrulhamento no centro da cidade quando um motociclista informou que enquanto trabalhava observou duas motos, sendo os dois ocupantes, de uma moto Titã, teriam caído e o passageiro estaria com uma arma de fogo. Na sequência, o indivíduo armado subiu na outra moto, uma Honda Biz. Localizaram a moto e puderam ver que o indivíduo portava uma arma e estava empunhando a arma. Conseguiram abordar a moto e o acusado sacou a arma e então o depoente efetuou um disparo que atingiu o pé do acusado. No momento do disparo o acusado deixou a arma cair. Depois conseguiram

localizar a arma. Os indivíduos que estavam na moto eram conhecidos pelo envolvimento na guerra de gangue. A arma tinha numeração suprimida, um revólver calibre 38.

Sobre a validade dos depoimentos do policial, vide:

“De se ver, ainda, os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos”.(HC 98766 / SP - HABEAS CORPUS 2008/0009791-4 - Relator Ministro OG FERNANDES - DJE 23/11/2009).

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF 1ª Turma HC 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello DJU de 11.04.97, pág. 12.189).

“É inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório” (TJSP -Apelação Criminal n. 157.320-3 - Limeira - 3ª Câmara Criminal - Relator: o ilustre Irineu Pedrotti - 13.11.95 - V.U.)

Os depoimentos são perfeitamente válidos e não há qualquer razão aparente ou concreta para que venham incriminar injustamente o réu.

No mais, saliente-se que o laudo pericial atestou que a arma de fogo apreendida era eficaz para realização de disparo e ainda apresentava a numeração suprimida, razão pela qual o Ministério Público aditou à inicial para subsumir a conduta no tipo do art. 16, §1º, inciso IV da Lei nº: 10.826/2003.

Por fim, cumpre assentar que o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é no sentido de que o crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/06 é de perigo abstrato, bastando a realização de qualquer um tipos nucleares para que se consuma.

A propósito, julgados:

“TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - Absolvição - Impossibilidade- Autoria e materialidade suficientemente comprovados - Porte de arma e munições, crime de mera conduta e de perigo abstrato, bem delineado - Palavras dos policiais que gozam de credibilidade - Desclassificação para o crime de porte de arma de fogo de uso permitido - Impossibilidade - Penas que comportam redução - Regime escorreitamente fixado - Penas substitutivas desautorizadas pela extensão da reprimenda e circunstâncias do caso em concreto - Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - APL: 00124912120148260302 SP 0012491-21.2014.8.26.0302, Relator: Bandeira Lins, Data de Julgamento: 11/07/2016, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/07/2016).”

"APELAÇÃO CRIMINAL. Porte de arma de uso restrito e de uso permitido. 1) Prova Lícitude Comprovação suficiente Acesso em residência franqueado espontaneamente por morador aos policiais civis Crime permanente Exceção à inviolabilidade de domicílio, de qualquer forma. 2) Prova Depoimento dos policiais civis Legitimidade Descrímen em desfavor é inaceitável, porquanto sem amparo legal. 3) Atipicidade Arma desmuniada Inviabilidade Em se tratando de crimes de perigo abstrato, voltados à tutela da paz social e da segurança coletiva, é irrelevante se a arma está municiada. 4) Porte de munição Inteligência dos artigos 30 e 32 da Lei nº 10.826// 2003, c.c. Portaria nº 797/2011 Expiração do termo legal Inexistência de abolitio criminis Condenação mantida nos termos do artigo 14 do Estatuto do Desarmamento Precedentes jurisprudenciais. Recurso não provido. (TJ-SP - APR: 01040219120118260050 SP 0104021-91.2011.8.26.0050, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 18/12/2014, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/12/2014)"

Diante do quadro ora alinhado, restou bem provado o fato criminoso, e, portanto, a condenação é medida de rigor

Resta, pois, APLICAR A PENA.

Na primeira fase da dosimetria, atento ao art. 59 e seguintes do Código Penal, observo que as circunstâncias do crime são favoráveis. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal em 03 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa.

Prosseguindo, na segunda fase observo agravante da reincidência (cf. fls. 214/216). Observo, por outro lado, a atenuantes da confissão. Assim, na esteira do entendimento prevalecente no STJ compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, mantendo a pena base no mesmo patamar anteriormente dosado.

Na terceira fase, não observo causas aumento ou diminuição de pena.

Em razão da reincidência, o réu iniciará o cumprimento da pena em regime FECHADO, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

O réu é reincidente em crime doloso, o que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena.

Em observância ao art. 387, IV, CP, deixo de fixar valor mínimo de indenização, considerando que não houve pedido expresso e não houve contraditório sobre o tema.

Deixo de efetuar o determinado pelo art. 387, § 2º, do CPP, porque no momento não possuo os dados necessários e ainda há respeitável corrente doutrinária que defende ser matéria atinente a execução.

Por fim, mantenho a prisão preventiva do acusado pois sendo reincidente sua liberdade oferece risco à ORDEM PÚBLICA.

Ademais, a conduta praticada pelo acusado é grave, tanto que é considerado crime hediondo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e, por consequência, CONDENO o réu LUIZ ANTONIO DE SOUZA JUNIOR, qualificado nos autos, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial FECHADO, e pagamento de 10 (doze) dias-multa, por infração ao artigo 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03.

Nego ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, ante a ausência dos requisitos autorizadores da liberdade provisória. O sentenciado é reincidente e há nos autos informação de que esta envolvido na guerra de gangues da cidade de

Andradina, o que delinea a periculosidade em concreta e justifica a prisão preventiva para garantir a ordem pública.

Será condenado, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03, ficando aqui deferida a gratuidade.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorário ao advogado nomeado pelo convênio, se for o caso.

Caso ainda não tomada esta providência, encaminhem-se as armas e as munições apreendidas nos autos ao Comando do Exército, para destruição ou doação, nos termos previstos no artigo 25 da Lei nº 10.826/2003, haja vista que a guarda dos objetos não se mostra mais necessária para o esclarecimento dos fatos apurados nesses autos.

Transitada em julgado, tome o cartório as seguintes providências:

- 1) Comunique-se à Justiça Eleitoral, para fins do disposto no at. 15, inciso III, da Constituição Federal;
- 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação, informando-lhe a condenação;
- 3) Extraia-se guia de recolhimento definitiva, nos termos do art. 105 da LEP;
- 4) Expeça-se certidão de sentença para cobrança da pena de multa, se o caso.

P.I.C.

Andradina, 26 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA